



OFÍCIO N° 001/2026 - São José de Sabugi - PB

À Energisa Paraíba

CNPJ: 09.095.183/0001-40

ASSUNTO: Cobrança indevida sobre enquadramento tarifário incorreto

Unidade consumidora: 1349939-7

O município de São José de Sabugi-PB, inscrito no CNPJ N°: 08.883.217/0001-07, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Francisco Vicente de Moraes, 122 - Centro, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional Emanuel de Araújo Domiciano Dantas, por meio do representante legal Rudá Pereira Brasil, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento na legislação aplicável, especialmente nas disposições da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, do Código de Defesa do Consumidor, e demais normas pertinentes, requerer o que se segue:

1. DOS FATOS E DOS DIREITOS

1. Primeiramente, a concessionária confirmou em vistoria técnica a existência exclusiva de 37 refletores na unidade consumidora, sem registrar qualquer outra carga de natureza diversa.
2. Nesse sentido, a destinação exclusiva da unidade para a iluminação de uma quadra de esportes e campo de futebol configura, por si só, a prestação de serviço de iluminação pública em espaço de livre acesso.
3. Contudo, a mera invocação genérica do artigo 189 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 pela concessionária não apresenta fundamentação válida para afastar o enquadramento na subclasse de Iluminação Pública (IP).
4. Desse modo, visto que a iluminação atende estritamente a áreas públicas de lazer, torna-se indevida e sem lastro a manutenção da cobrança sob a classificação de Poder Público.
5. Por fim, em razão desse enquadramento incorreto, resta evidente o direito do consumidor à devolução em dobro dos valores pagos a maior, conforme determina a regulação vigente.

2. DOS PEDIDOS

6. Diante do exposto, requer que a Concessionária:

- (a) Proceda com a correção do enquadramento tarifário da mesma em conformidade com o estabelecido na Resolução Normativa N° 1.000/2021 da ANEEL.



- (b) Efetue a devolução de todos os valores cobrados a maior, referente aos últimos 10 (dez) anos. Conforme o Despacho N° 2.006 da ANEEL de 08 de julho de 2024, observando o prazo prescricional de 10 anos, conforme previsto no art. 205 do Código Civil.
- (c) Devolva os valores cobrados a maior em dobro, atualizados monetariamente pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês calculados pro *rata die*, conformidade com o estabelecido na Resolução Normativa N° 1.000/2021 da ANEEL.
- (d) Que apresente as seguintes informações: Data de ligação da UC, se houve modificação de tarifa entre a data da ligação e a data da resposta.
- (e) Que em caso de indeferimento apresente os argumentos e as provas (comprovações) para não enquadramento (fotos, carga instalada etc).
- (f) Proceda com a devolução do valor integral, por meio de depósito bancário, na conta corrente do Município, conforme estabelece o § 7º, do art. 323 da REN N° 1.000/2021 da ANEEL, comunicando por escrito o resultado do deferimento desta reclamação, por meio de e-mail.

Nestes termos, pede deferimento.

Representante Município